



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAUZAN ROHMAT BIN IMAM SYAFI'I**;
Tempat lahir : Sulawesi Utara;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 10 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V RT 003 Desa Muara Burnai I Kec.
Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
 - Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dan Muhtar Kusuma Jaya, S.H., Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 24 LK IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan ditunjuk

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 97/Pid.B/2025/PN.Kag tanggal 20 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAUZAN ROHMAT Bin IMAM SYAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa FAUZAN ROHMAT Bin IMAM SYAFI'I** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam terikat atau terlilit tali warna merah dan diikat kain warna coklat..

Terhadap barang bukti di rampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-43/Eoh.2/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAUZAN ROHMAT Bin IMAM SYAFI'I**, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pondokan tepatnya di Desa Sungai Rambutan Dusun V SP. III Kec. Indralaya Utara Kab. Ogan Ilir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya Terdakwa **FAUZAN ROHMAT Bin IMAM SYAFI'I** yang sudah lebih dulu duduk di dalam pondokan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan diikat kain warna coklat yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari rumahnya tak lama kemudian datang Saksi Andy (Tjeng Sun Fu) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna hitam kemudian datang pula Saksi Fadil Alias Wak Adil dengan menggunakan sepeda motornya tak lama kemudian datang lagi Saksi Korban Alimin Bin A. Nanduk (meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari kepala desa Sungai Rambutan nomor : 140/10/DS.SR/2024 tanggal 20 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh Willi A. Yani selaku Kepala Desa Sungai Rambutan) kemudian terjadi percakapan antara Saksi Korban Alimin dengan Saksi Andy "semalem alat berat tu dateng, jadi aku nak jago malam minta semalem 200 ribu" dijawab Saksi Andi "kito tengahi bae jadi 125 rubu" dijawab Saksi Korban Alimin "kalu umum bayaran sini 150 ribu" kemudian Terdakwa Fauzan memotong pembicaraan tersebut dengan berkata "kito nyari bagusnyo bae " selanjutnya dijawab Saksi Korban Alimin "kamu dak usah melok-melok ngomong, asal nyeletuk bae (dengan nada marah)" kemudian Terdakwa terdiam lalu Saksi Korban Alimin dan Saksi Andi ngobrol kembali lalu

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Terdakwa berkata kepada Saksi Andi dan Saksi Korban Alimin “mak ini kak Alimin (sambil kedua tangan meminta maaf)” lalu tiba-tiba Saksi Korban berdiri dan langsung menendang atau menerjang wajah Terdakwa Fauzan sebanyak 1 (satu) kali dan hal ini membuat Terdakwa FAuzan marah dan emosi kemudian Terdakwa Fauzan langsung mengambil 1 (satu) bilah parang yang sebelumnya sudah Terdakwa Fauzan bawa dari rumahnya kemudian Terdakwa Fauzan langsung berdiri dan mengayunkan atau bacokkan parang tersebut ke arah Saksi Korban Alimin berkali-kali kearah kepala, tangan dan kaki Saksi Korban Alimin hingga Saksi Korban Alimin terjatuh ke lantai lalu Terdakwa Fauzan kembali membacok bagian telinga Saksi Korban Alimin saat Saksi Korban Alimin berusaha untuk duduk setelah itu saat Saksi Korban bersimbah darah Terdakwa Fauzan pun lari mengambil handphone dan sebilah parang meninggalkan lokasi sedangkan Saksi Korban Alimin sempat berkata “Adu adu”;

- Bahwa saat melarikan diri Terdakwa sempat membuang sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk melukai Saksi Korban Alimin;
- Bahwa Terdakwa Fauzan dibantu Saksi Andi menyerahkan diri ke Polres Ogan Komering Ilir selanjutnya disana Terdakwa mengetahui jika Saksi Korban Alimin telah meninggal dunia kemudian Terdakwa Fauzan oleh anggota Polres Ogan Komering Ilir dibawa ke Polres Ogan Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat yang dilakukan Terdakwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AR-ROYAN nomor : R.023/S.Ket/03/RSAR/II/2025 yang ditanda tangani oleh dr. Azan Farid Wajdi di Indralaya atas nama ALIMIN Bin A.NANDUK, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada mayat korban sebagai berikut :

- Pada kepala terdapat patah tulang dahi kanan dengan Panjang 10 cm dan pada tulang telinga kiri dengan Panjang 10 cm dan 12 cm;
- Pada dada terdapat luka robek tepi tajam pada sebelah kanan setinggi ketiak dengan Panjang 4cm lebar 0,5 sampai 1 cm, terdapat luka lecet pada ujung luka robek sepanjang 5 cm;
- Pada anggota gerak atas terdapat luka robek dengan tepi rata bentuk tidak beraturan pada siku kiri ukuran 7 cm, disertai patah tulang. Tampak luka robek tepi tajam ukuran 3 cm berjarak 4 cm dari luka disiku. Tampak luka lecet ukuran 3 cm jarak 5 cm dari luka disiku;
- Pada anggota gerak terdapat luka robek pada paha kiri atas tepi rata ukuran 10 cm bentuk tidak beraturan, terdapat luka pada lipatan paha

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



kanan tepi rata, bentuk tidak beraturan ukuran Panjang 12 cm lebar 10 cm disertai patah tulang paha.

Dari pemeriksaan luar didapatkan pecah tulang tengkorak disertai patah tulang paha kanan. Sebab kematian kemungkinan adalah cedera kepala berat akibat trauma tajam dan syok pendarahan.

Bahwa Kepala Desa Sungai Rambutan telah mengeluarkan surat keterangan kematian an. ALIMIN pada tanggal 20 Desember 2024;

Perbuatan Terdakwa **FAUZAN ROHMAT Bin IMAM SYAFI'I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MIA AUDINA ALIAS ANGKUT BINTI SUL JUNAINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Alimin yang merupakan paman Saksi telah meninggal karena dibacok Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pondokan yang beralamat di Dusun V Desa Sungai Rambutan SP III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Saksi saat kejadian sedang berada di rumah, kemudian sekira pukul 16.15 WIB Saksi mendapat telpon dari keluarga Saksi yang mengatakan korban telah dibacok orang di pengkolan Jalan Pintas sehingga Saksi langsung menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian, Saksi melihat korban yang tergeletak bersimbah darah di lantai;
- Bahwa korban tangan sebelah kanannya masih bergerak namun korban tidak sadarkan diri sehingga korban segera dibawa oleh warga sekitar kerumah sakit sedangkan Saksi pulang kerumah dan warga juga yang memberitahu Saksi pelaku pembacokan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi mendapat kabar korban telah meninggal dunia saat perjalanan kerumah sakit sehingga Saksi diminta oleh keluarga Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Ogan Ilir;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban adalah 1 (satu) luka bacok di dahi sebelah kanan, 1 (satu) luka bacok di dada sebelah kanan, 3 (tiga) luka bacok di dada sebelah kiri, 1 (satu) luka bacok di lengan sebelah kanan, 1

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



(satu) luka bacok di kaki sebelah kanan dan 1 (satu) luka bacok di kaki sebelah kiri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban dan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat sebagai barang yang pernah diperlihatkan oleh penyidik kepolisian dan Saksi dengar dari Terdakwa sebagai alat untuk membacok korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

2. LISTIA WATI BINTI JUARI (ALM), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Alimin telah meninggal karena dibacok Terdakwa yang merupakan suami Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pondokan yang beralamat di Dusun V Desa Sungai Rambutan SP III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang duduk di pinggir pondokan dengan Terdakwa saat Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat karena Terdakwa akan kekebun sawit, tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil warna hitam yang memarkir di samping pondokan lalu keluar Sdr Andy dari mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Sdr Andy sedangkan Saksi pergi ke dapur untuk memasak kemudian sekira pukul 15.45 WIB, saat Saksi sedang memasak di dapur Saksi mendengar suara motor berhenti sehingga Saksi keluar dari dapur dan melihat ada Sdr Fadil Als Wak Adil yang ikut masuk kedalam pondokan, sehingga di pondokan ada Terdakwa, Sdr Andy dan Sdr Fadil Als Wak Adil kemudian Saksi masuk dapur kembali;
- Bahwa saat Saksi sedang memasak, Saksi mendengar suara Sdr Alimin dari atas pondokan, Saksi mengetahui suara Sdr Alimin karena Saksi mengenal akrab Sdr Alimin, setelah itu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian



Saksi mendengar suara orang terjatuh dari atas pondokan sehingga Saksi langsung keluar dari dapur;

- Bahwa Saksi melihat Sdr Fadil Als Wak Adil pergi meninggalkan pondokan menggunakan motor dan Sdr Andy pergi menggunakan mobil dari jarak 8 (delapan) meter yang terhalang dari dinding pondokan, kemudian Saksi melihat di pondokan ada korban yang tergeletak berlumuran darah di lantai dan sekilas Saksi melihat ada luka di tangan sebelah kiri, sedangkan Terdakwa juga ada di dalam pondokan dan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa Saksi ketakutan sehingga Saksi langsung berlari kerumah tetangga Saksi yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dan pada saat Saksi berlari, Terdakwa melintas dari arah belakang Saksi menggunakan sepeda motor kemudian Saksi disuruh Terdakwa naik keatas sepeda motor sambil tangan sebelah kiri Terdakwa masih memegang 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberhentikan Saksi di rumah tetangga Saksi sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan tetap memegang parangnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat sebagai parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

3. FADIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Alimin telah meninggal karena dibacok Terdakwa yang merupakan suami Saksi pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pondokan yang beralamat di Dusun V Desa Sungai Rambutan SP III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi selesai jaga di kebun pada hari tersebut sekira pukul 16.00 WIB, ada seorang laki-laki operator alat berat yang menitip pesan kepada Saksi bahwa laki-laki tersebut meminta jemput kepada Terdakwa sehingga Saksi menghampiri Terdakwa di pondokan tempat Terdakwa tinggal;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di pondokan Terdakwa, sudah ada Terdakwa dan Sdr Tjeng Sun Fu Alias Andy kemudian Saksi berkata dengan Terdakwa operator alat berat minta dijemput selanjutnya Saksi duduk di pondokan dan mendengar percakapan antara Terdakwa dan Sdr Andy membahas tentang jaga alat berat selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa, "siapa yang jaga alat berat tuh, man dak ado cucung aku ado" yang dijawab Terdakwa "ado, limin yang jaga"
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah korban ke pondokan menggunakan sepeda motor, selanjutnya korban masuk dan duduk di pondokan dan membahas tentang uang jaga alat berat dengan Sdr Andy namun ketika korban sedang berbicara dengan Sdr Andy, tiba-tiba Terdakwa memotong pembicaraan tersebut sehingga korban langsung berkata dengan nada keras, "diam kau, itu bukan urusan kau";
- Bahwa korban langsung menendang Terdakwa namun ditangkis Terdakwa yang membuat korban terjatuh di lantai lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang berada di dekatnya, kemudian Terdakwa mendekati korban dan langsung menebaskan parang ke arah korban;
- Bahwa Saksi melihat tebasan parang Terdakwa mengenai lengan sebelah kiri korban kemudian Terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah korban sehingga Saksi langsung berlari bersama dengan Sdr Andy dari pondokan;
- Bahwa saat Saksi berlari turun tangga dari pondokan, Saksi sempat berkata "stop, stop" kemudian Saksi dan Sdr Andy pergi dari tempat kejadian menggunakan kendaraan masing-masing;
- Bahwa Saksi baru mengetahui setelahnya bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat sebagai parang yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan dari Terdakwa;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor: R.023/S.Ket/03/RSAR/II/2025 tanggal 07 Januari 2025 atas nama Alimin Bin A.Nanduk yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ar-Royyan dan ditandatangani oleh dr. Azan Farid Wajdi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat patah tulang dahi kanan dengan panjang 10 cm dan pada tulang telinga kiri dengan panjang 10 cm dan 12 cm, pada dada terdapat luka robek tepi tajam pada sebelah kanan setinggi ketiak dengan panjang 4cm lebar 0,5 sampai 1 cm, terdapat luka lecet pada ujung luka robek sepanjang 5 cm, pada anggota gerak atas terdapat luka robek dengan tepi rata bentuk tidak beraturan pada siku kiri ukuran 7 cm, disertai patah tulang. Tampak luka robek tepi tajam ukuran 3 cm berjarak 4 cm dari luka disiku. Tampak luka lecet ukuran 3 cm jarak 5 cm dari luka disiku, pada anggota gerak terdapat luka robek pada paha kiri atas tepi rata ukuran 10 cm bentuk tidak beraturan, terdapat luka pada lipatan paha kanan tepi rata, bentuk tidak beraturan ukuran panjang 12 cm lebar 10 cm disertai patah tulang paha. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pecah tulang tengkorak disertai patah tulang paha kanan. Kemungkinan sebab kematian adalah cedera kepala berat akibat trauma tajam dan syok pendarahan;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Alimin telah meninggal karena dibacok Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pondokan yang beralamat di Dusun V Desa Sungai Rambutan SP III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari tersebut Terdakwa yang merupakan pengurus kebun Sdr Andy memberi kabar kepada Sdr Andy bahwa alat berat sudah mulai jalan sehingga Terdakwa bersiap-siap pergi ke kebun dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Andy datang ke pondokan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan menemui Terdakwa, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit setelah itu datang Saksi Fadil dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Fadil berkata dengan Terdakwa operator alat berat minta dijemput selanjutnya Saksi Fadil duduk di pondokan dan mendengar percakapan antara Terdakwa dan Sdr Andy membahas tentang jaga alat berat selanjutnya Saksi Fadil berkata kepada Terdakwa, "siapa yang jaga alat berat tuh, man dak ado cucung aku ado" yang dijawab Terdakwa "ado, limin yang jaga"
- Bahwa setelah itu datang korban ke pondokan dengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tengah pondokan, selanjutnya korban berkata kepada Sdr Andy "semalem alat berat tu datang, jadi aku nak jaga malam minta semalem 200 ribu" lalu Sdr Andy berkata kepada korban "kito tengahi bae jadi 125 ribu" yang dijawab korban "kalu umum bayaran disini ambek tengah 150 ribu";
- Bahwa saat itu Terdakwa memotong pembicaraan antara Sdr Andy dan korban dengan berkata "kito nyari bagusnyo bae" sehingga korban berkata "kamu dak usah melok-melok ngomong, asal nyeletuk bae" kemudian Terdakwa diam sedangkan Sdr Andy dan korban lanjut berbicara;
- Bahwa pada saat Sdr Andy dan korban berbicara, Terdakwa berkata, "mak ini kak alimin (sambil kedua tangan meminta maaf)" tiba-tiba korban berdiri dan langsung menendang wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban, pertama kearah kepala namun ditangkis oleh korban sehingga mengenai lengan korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok korban kearah telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya korban mau menendang Terdakwa sehingga Terdakwa membacok kearah kaki korban yang membuat korban terjatuh di lantai dan saat korban duduk di lantai, Terdakwa kembali membacok telinga korban sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat korban bersimbah darah dan berkata “adu adu”, Terdakwa langsung berlari mengambil handphone dan melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa menebas tubuh korban berulang kali agar korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat sebagai parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban Sdr Alimin telah meninggal karena dibacok Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pondokan yang beralamat di Dusun V Desa Sungai Rambutan SP III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa berawal pada hari tersebut Terdakwa yang merupakan pengurus kebun Sdr Andy memberi kabar kepada Sdr Andy bahwa alat berat sudah mulai jalan sehingga Terdakwa bersiap-siap pergi ke kebun dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Andy datang ke pondokan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan menemui Terdakwa, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit setelah itu datang Saksi Fadil dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Fadil berkata dengan Terdakwa operator alat berat minta dijemput selanjutnya Saksi Fadil duduk di pondokan dan mendengar percakapan antara Terdakwa dan Sdr Andy membahas tentang jaga alat berat selanjutnya Saksi Fadil berkata kepada

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, “siapa yang jago alat berat tuh, man dak ado cucung aku ado” yang dijawab Terdakwa “ado, limin yang jago”

- Bahwa setelah itu datang korban ke pondokan dengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tengah pondokan, selanjutnya korban berkata kepada Sdr Andy “semalem alat berat tu datang, jadi aku nak jago malam minta semalem 200 ribu” lalu Sdr Andy berkata kepada korban “kito tengah bae jadi 125 ribu” yang dijawab korban “kalu umum bayaran disini ambek tengah 150 ribu”;
- Bahwa saat itu Terdakwa memotong pembicaraan antara Sdr Andy dan korban dengan berkata “kito nyari bagusnyo bae” sehingga korban berkata “kamu dak usah melok-melok ngomong, asal nyeletuk bae” kemudian Terdakwa diam sedangkan Sdr Andy dan korban lanjut berbicara;
- Bahwa pada saat Sdr Andy dan korban berbicara, Terdakwa berkata, “mak ini kak alimin (sambil kedua tangan meminta maaf)” tiba-tiba korban berdiri dan langsung menendang wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang kemudian mengayunkan parang tersebut kearah korban, pertama kearah kepala namun ditangkis oleh korban sehingga mengenai lengan korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok korban kearah telinga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya korban mau menendang Terdakwa sehingga Terdakwa membacok kearah kaki korban yang membuat korban terjatuh di lantai dan saat korban duduk di lantai, Terdakwa kembali membacok telinga korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa melihat korban bersimbah darah dan berkata “adu adu”, Terdakwa langsung berlari mengambil handphone dan melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Terdakwa menebas tubuh korban berulang kali agar korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban sebagaimana Visum et repertum nomor: R.023/S.Ket/03/RSAR/I/2025 tanggal 07 Januari 2025 atas nama Alimin Bin A.Nanduk yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Royyan dan ditandatangani oleh dr. Azan Farid Wajdi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat patah tulang dahi kanan dengan panjang 10 cm dan pada tulang telinga kiri dengan panjang 10 cm dan 12 cm, pada dada terdapat luka robek tepi tajam pada sebelah kanan setinggi ketiak dengan panjang 4cm lebar 0,5 sampai 1 cm, terdapat luka lecet pada ujung luka robek sepanjang 5 cm, pada anggota gerak atas terdapat luka robek dengan tepi rata bentuk tidak beraturan pada siku kiri ukuran 7 cm, disertai patah tulang. Tampak luka robek tepi tajam ukuran 3 cm berjarak 4 cm dari luka disiku. Tampak luka lecet ukuran 3 cm jarak 5 cm dari luka disiku, pada anggota gerak terdapat luka robek pada paha kiri atas tepi rata ukuran 10 cm bentuk tidak beraturan, terdapat luka pada lipatan paha kanan tepi rata, bentuk tidak beraturan ukuran panjang 12 cm lebar 10 cm disertai patah tulang paha. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pecah tulang tengkorak disertai patah tulang paha kanan. Kemungkinan sebab kematian adalah cedera kepala berat akibat trauma tajam dan syok pendarahan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **FAUZAN ROHMAT BIN IMAM SYAFI'I** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah dengan sadar menghendaki hilangnya nyawa orang lain yang diwujudkan dengan perbuatan untuk mencapai kehendaknya menghilangkan nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya dengan bentuk kesengajaan yang terbagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagai maksud/tujuan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud; kesengajaan sebagai kepastian yaitu kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki; kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, korban Sdr Alimin telah meninggal karena dibacok Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di pondokan yang beralamat di Dusun V Desa Sungai Rambutan SP III Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa berawal pada hari tersebut Terdakwa yang merupakan pengurus kebun Sdr Andy memberi kabar kepada Sdr Andy bahwa alat berat sudah mulai jalan sehingga Terdakwa bersiap-siap pergi ke kebun dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr Andy datang ke pondokan menggunakan 1 (satu) unit mobil warna hitam dan menemui Terdakwa, selanjutnya sekira 15 (lima belas) menit setelah itu datang Saksi Fadil dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Fadil berkata dengan Terdakwa operator alat berat minta dijemput selanjutnya Saksi Fadil duduk di pondokan dan mendengar percakapan antara Terdakwa dan Sdr Andy membahas tentang jaga alat berat selanjutnya Saksi Fadil berkata kepada Terdakwa, "siapa yang jaga alat berat tuh, man dak ado cucung aku ado" yang dijawab Terdakwa "ado, limin yang jaga"

Menimbang, bahwa setelah itu datang korban ke pondokan dengan menggunakan sepeda motor dan duduk di tengah pondokan, selanjutnya korban berkata kepada Sdr Andy "semalem alat berat tu datang, jadi aku nak jaga malam minta semalam 200 ribu" lalu Sdr Andy berkata kepada korban "kito tengah bae jadi 125 ribu" yang dijawab korban "kalu umum bayaran disini ambek tengah 150 ribu";

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa memotong pembicaraan antara Sdr Andy dan korban dengan berkata "kito nyari bagusnyo bae" sehingga korban berkata "kamu dak usah melok-melok ngomong, asal nyeletuk bae" kemudian Terdakwa diam sedangkan Sdr Andy dan korban lanjut berbicara;

Menimbang, bahwa pada saat Sdr Andy dan korban berbicara, Terdakwa berkata, "mak ini kak alimin (sambil kedua tangan meminta maaf)" tiba-tiba korban berdiri dan langsung menendang wajah Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengambil parang kemudian mengayunkan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tersebut kearah korban, pertama kearah kepala namun ditangkis oleh korban sehingga mengenai lengan korban, setelah itu Terdakwa kembali membacok korban kearah telinga sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban mau menendang Terdakwa sehingga Terdakwa membacok kearah kaki korban yang membuat korban terjatuh di lantai dan saat korban duduk di lantai, Terdakwa kembali membacok telinga korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa melihat korban bersimbah darah dan berkata “adu adu”, Terdakwa langsung berlari mengambil handphone dan melarikan diri dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas tubuh korban berulang kali agar korban tidak dapat melakukan perlawanan lagi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat adalah parang yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban sebagaimana Visum et repertum nomor: R.023/S.Ket/03/RSAR/II/2025 tanggal 07 Januari 2025 atas nama Alimin Bin A.Nanduk yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ar-Royyan dan ditandatangani oleh dr. Azan Farid Wajdi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat patah tulang dahi kanan dengan panjang 10 cm dan pada tulang telinga kiri dengan panjang 10 cm dan 12 cm, pada dada terdapat luka robek tepi tajam pada sebelah kanan setinggi ketiak dengan panjang 4cm lebar 0,5 sampai 1 cm, terdapat luka lecet pada ujung luka robek sepanjang 5 cm, pada anggota gerak atas terdapat luka robek dengan tepi rata bentuk tidak beraturan pada siku kiri ukuran 7 cm, disertai patah tulang. Tampak luka robek tepi tajam ukuran 3 cm berjarak 4 cm dari luka disiku. Tampak luka lecet ukuran 3 cm jarak 5 cm dari luka disiku, pada anggota gerak terdapat luka robek pada paha kiri atas tepi rata ukuran 10 cm bentuk tidak beraturan, terdapat luka pada lipatan paha kanan tepi rata, bentuk tidak beraturan ukuran panjang 12 cm lebar 10 cm disertai patah tulang paha. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan pecah tulang tengkorak disertai patah tulang paha kanan. Kemungkinan sebab kematian adalah cedera kepala berat akibat trauma tajam dan syok pendarahan;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok korban berkali-kali kearah kepala dan dada merupakan tindakan yang dikehendaki oleh Terdakwa sekalipun telah diketahui oleh Terdakwa tindakan Terdakwa tersebut akan menimbulkan akibat berupa kematian korban namun Terdakwa tidak mengurungkan perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga pidana yang dijatuhkan akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga dengan demikian ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN ROHMAT BIN IMAM SYAFI'** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter bergagang kayu warna hitam dan bersarung

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna hitam yang terikat atau terlilit tali warna merah dan terikat kain warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2025, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2025 oleh Anisa Lestari, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yuri Alpha Fawnia, S.H. dan Indah Wijayati, S.H., M.Kn. sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Paramitha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 97/Pid.B/2025/PN Kag